

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แม้การดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมและการสนับสนุนการผลิตเหล็กขั้นต้น ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างจะตอบสนองความต้องการใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศในระยะยาว รวมถึงลดปริมาณการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวม แต่เมื่อสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและปัจจัยภายในประเทศ ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากร และพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตและการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน ทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนา จึงส่งผลกระทบต่อสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำตามทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่นที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เพื่อเป็นแหล่งรับน้ำตามธรรมชาติโดยเป็นพื้นที่กักเก็บและชะลอการไหลของน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง ๓. ให้มีการติดตาม ตรวจสอบและดำรงรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำตามทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่นเพื่อสงวนไว้เป็นแหล่งรองรับน้ำตามธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ตลอดจนควบคุมและป้องกันการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ๔. ให้สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกระดับ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติด้วย ๕. ให้นำเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar Sites) ๖. ประกาศให้พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือพื้นที่อนุรักษ์ในลักษณะอื่น ๗. เร่งรัดให้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในกรณีที่พื้นที่ชุ่มน้ำมีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติเป็นที่สาธารณะประโยชน์ และเร่งให้ดำเนินการจัดทำแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ ๘. ให้มีการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติที่เสื่อมโทรมและต้องการปรับปรุงโดยด่วน เพื่อให้พื้นที่ชุ่มน้ำนั้นสามารถดำรงบทบาทหน้าที่ทางนิเวศวิทยาและอุทกวิทยาได้ตามธรรมชาติ ๙. ให้มีการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อคุ้มครอง พื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นเขตอนุรักษ์และพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดแนวเขตกันชนพื้นที่ ตลอดจนกำหนดกิจกรรมที่สามารถกระทำได้และห้ามกระทำในพื้นที่ ๑๐. ให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการพัฒนาใด ๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ๑๑. ให้มีการศึกษาวิจัยระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติและเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ๑๒. ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดปัจจัยหรือดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน ๑๓. ให้มีการศึกษาสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติตามเกณฑ์ ๑๔. ให้มีการควบคุมและป้องกันมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชนอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ๑๕. ให้มีการควบคุมป้องกันไฟป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติที่อาจเกิดจากชุมชน หรือเกิดจากกิจกรรมอื่น ๆ ๑๖. ให้มีการศึกษาและจัดทำแผนกายภาพออกแบบภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบและในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวทั้งระบบ ๑๗. ให้จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อ ๑-๑๖ โดยติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานหลักเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นประจำ



การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้พุ่มแม่รำพึงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการทบทวนมติของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ขึ้นทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน ๑๗ มาตรการ โดยมาตรการดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งเป็นการจัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไว้ใน ๑๗ มาตรการนี้ มาตรการที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ได้แก่ มาตรการที่ ๑๐ คือ มาตรการที่กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการพัฒนาใด ๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ อย่างไรก็ตาม โดยที่โครงการหรือกิจการประเภทอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ขนาดที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน ต่อวันขึ้นไป ดังเช่นกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ได้มีการกำหนดไว้อยู่ก่อนแล้วในลำดับ ๑๐ (๕) ของบัญชีท้ายประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ต่อมา ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น และให้อิโณภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดโครงการหรือกิจการประเภทอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ขนาดที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน ต่อวันขึ้นไป ดังเช่นกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ให้ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นไว้ในลำดับที่ ๑๔ ของเอกสารท้ายประกาศ ๑ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อยู่เช่นเดิม โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่เช่นเดิม อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงในคดีนี้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในพื้นที่ตำบลแม่รำพึง ซึ่งมีโครงการโรงถลุงเหล็กและพื้นที่ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่รำพึง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอทราบมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงโดยเฉพาะโครงการของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ว่า จะต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมมาตรการใด หรือไม่ เพื่อที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้สอดคล้องถูกต้องต่อไป แต่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือชี้แจงผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ว่า หากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีความประสงค์จะดำเนินการพัฒนาโครงการโรงถลุงเหล็ก ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่รำพึง อันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ควรจะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและนำมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการ และกำหนดมาตรการป้องกันการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำพรุแม่รำพึง เช่น การจัดทำแนวกันชนระหว่างพื้นที่โครงการกับพื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสงวนและรักษาไว้ซึ่งพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศและจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่มีความคืบหน้าในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากข้อหาหรือดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ไม่ได้เป็นมาตรการในการจำกัดสิทธิหรือสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล็ก ในทางตรงกันข้ามเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ความเห็นชอบไว้ดังกล่าวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล็กของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว ถือได้ว่ามาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำนอกจากเป็นมาตรการในการอนุรักษ์และยับยั้งไม่ให้เกิดการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน้ำที่พอสมควรแก่เหตุแล้ว ยังเป็นการกำหนดและวางแผนการดำเนินงานการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่เห็นชอบการขึ้นทะเบียนรายนามพรุแม่รำพึงให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ และเห็นชอบต่อมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำรวม ๑๗ มาตรการ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม



แห่งชาติเสนอ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ พ.๙/๒๕๖๓)

๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

แม้ว่าการตรวจหาอัตลักษณ์ที่มาของช้างในระดับพันธุกรรม (DNA) จะเป็นการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ สามารถทำให้ทราบสถานะของช้างอย่างชัดเจน และแก้ปัญหาการสวมตัวรูปพรรณช้างป่าเป็นช้างบ้านได้ โดยเริ่มมีการศึกษาในสถาบันการศึกษาก็ตาม แต่เนื่องจากขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำหน้าที่พิจารณาดำเนินการเพื่อจัดส่งช้างไปประเทศออสเตรเลียตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน (MOA) ที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำไว้กับรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรีย แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย นั้น ยังไม่มีระเบียบหรือกฎหมายใดรองรับวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณและเจ้าหน้าที่อื่นที่จะตรวจสอบประวัติของช้างเชือกนั้น ๆ อีกทั้งตามแบบตัวรูปพรรณช้าง (แบบ ส.พ. ๕) ท้ายระเบียบการสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ มิได้กำหนดให้นายทะเบียนต้องระบุรหัสพันธุกรรม (DNA) ลงในตัวรูปพรรณกรณีจึงไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับการส่งช้างออกนอกราชอาณาจักรกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบทางพันธุกรรมของช้าง (DNA) ก่อนส่งออก ประกอบกับแนวปฏิบัติในการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณช้างจะมีขั้นตอนการสอบสวนการได้มาของช้าง โดยต้องสอบสวนเจ้าของหรือพยานจนได้ความว่าเจ้าของได้ช้างมาโดยสุจริต รวมทั้งต้องตรวจสอบตำหนิรูปพรรณของช้างทุกเชือก ส่วนการที่จะนำช้างที่จดทะเบียนทำตัวรูปพรรณและมีการโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องออกนอกราชอาณาจักร จะต้องมีการตรวจสอบตัวรูปพรรณกับช้างว่ามีตำหนิรูปพรรณตรงกันหรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวปฏิบัติในการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณช้างโดยนายทะเบียนท้องที่มีขั้นตอนการสอบสวนการได้มาของช้างที่น่าเชื่อถือได้ในเบื้องต้น ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนว่าตัวรูปพรรณของช้างไม่ถูกต้องอย่างไร การดำเนินการจัดส่งช้างส่งออกไปประเทศออสเตรเลียตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยไม่ตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) ของช้างก่อน จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด



แม้ช้างที่ส่งออกตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ใช่สัตว์ป่าตามคำนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ตาม แต่ช้างเอเชียก็เป็นสัตว์ในบัญชี ๑ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ที่ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันไว้ การนำเข้าส่งออกจึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๓ แห่งอนุสัญญาดังกล่าว คือต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยนำพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาปรับใช้ในระบอบกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการส่งออกปศุสัตว์และการนำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังกำหนดให้ช้างเอเชียเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมการนำเข้าและส่งออก ที่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายในการนำเข้าหรือส่งออกปศุสัตว์ในราชอาณาจักรอีกด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาต ทั้งกรณีการส่งออกไปแสดงเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประเทศไทยและการส่งออกในกรณีอื่น โดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ ไว้แล้ว ดังนั้น เมื่อการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการส่งออกช้างเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ในการจัดการสัตว์ที่ถูกจับขัง การแลกเปลี่ยนสัตว์ประจำเขตภูมิภาค และร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงช้างเอเชียในราชอาณาจักรไทย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ย่อมมีอำนาจตามข้อ ๑๔ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ การที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาคำขอและได้ออกใบอนุญาตส่งออกช้างดังกล่าวตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศฯ (CITES) โดย CITES Management Authority ประเทศออสเตรเลียได้ออกใบอนุญาตนำเข้าให้แล้ว จึงเป็นกรณีที่การส่งช้างออกไปประเทศออสเตรเลียได้มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศฯ (CITES) แล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกลุ่มคณะบุคคล มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุน และอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งป้องกันขัดขวางมิให้บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

มีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประธานกรรมการ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน (MOA) กับรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรีย แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย ตามโครงการความร่วมมือในการจัดการสัตว์ที่ถูกจับขัง รวมทั้งแลกเปลี่ยนสัตว์ประจำเขตภูมิภาคระหว่างสหพันธรัฐออสเตรเลียกับราชอาณาจักรไทย และความร่วมมือเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงช้างเอเชียในราชอาณาจักรไทย ซึ่งประเทศไทยตกลงจะจัดส่งช้าง จำนวน ๘ เชือก ให้ประเทศออสเตรเลีย ในการนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) เป็นผู้ประสานงานแลกเปลี่ยนสัตว์และให้ประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ในการดำเนินการส่งออกช้าง ต่อมา มีประชาชนพบเห็นช้างทั้ง ๘ เชือก และกรงช้างขนาดใหญ่ในลักษณะเตรียมส่งออกไปต่างประเทศ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอให้เปิดเผยโครงการจัดส่งช้างทั้ง ๘ เชือก ไปประเทศออสเตรเลีย รวมถึงขอให้มีการตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกของช้างแต่ละเชือกในระดับพันธุกรรม (DNA) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ให้ดำเนินการตรวจพิสูจน์ DNA และกำลังรอผลการตรวจสอบยืนยันทางวิทยาศาสตร์ แต่ในขณะที่กระบวนการดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น กลับปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกใบอนุญาตให้ส่งออกช้างไปนอกราชอาณาจักร (เพื่อกิจการของตนเองหรือกิจการที่ไม่ใช่เพื่อการค้า) แบบ อ. ๒ ตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายใต้เงื่อนไขของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๓ ฉบับ ให้กับช้างทั้ง ๘ เชือก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๖ และมีผลบังคับเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๒๖ ให้กับช้าง ๕ เชือก ไปสวนสัตว์ Taronga รัฐนิวเซาท์เวลส์ และใบอนุญาตส่งออกให้กับช้าง ๓ เชือก ไปสวนสัตว์ Melbourne รัฐวิกตอเรีย และเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ส่งช้างทั้ง ๘ เชือก ไปประเทศออสเตรเลีย ทางเครื่องบินผ่านทางท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยมีเจ้าหน้าที่



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ควบคุมและตรวจสอบการส่งออก ซึ่งช้างทั้ง ๘ เชือก ได้เดินทางถึงประเทศออสเตรเลียด้วยความปลอดภัยแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ดูแลรักษาช้างและการอนุญาตให้ส่งช้างไปประเทศออสเตรเลีย มิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้โต้แย้งคัดค้าน อันเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการอนุญาตให้นำช้างทั้ง ๘ เชือกดังกล่าวไปประเทศออสเตรเลียของผู้ฟ้องคดีทั้งหก หากปรากฏว่าได้มีการส่งช้างออกไปประเทศออสเตรเลียแล้วทั้งหมด ๘ เชือก ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกร่วมกันมีหนังสือขอช้างกลับคืนประเทศไทย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกดำเนินการตรวจพิสูจน์สายพันธุ์ช้างในระดับพันธุกรรม (DNA) เพื่อพิสูจน์ทราบสถานะของช้างตามกฎหมายต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การดำเนินการส่งช้างจำนวน ๘ เชือก ไปยังประเทศออสเตรเลียของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหก เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOA) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับรัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐวิกตอเรีย โดยเมื่อครั้งดำเนินการคัดเลือกช้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของช้างทั้ง ๘ เชือก แล้วเห็นว่า ช้างทั้ง ๘ เชือก มีตัวรูปพรรณของทางราชการที่ออกโดยนายทะเบียนท้องที่อย่างถูกต้อง จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขออนุญาตส่งช้างไปยังประเทศออสเตรเลีย โดยแนบคำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน ตามมาตรา ๒๓^{๑๗} และมาตรา ๒๔^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (แบบ สป.๔) จนกระทั่งมีการออกใบอนุญาตให้ส่งออก (Export Permit) ช้างทั้ง ๘ เชือก จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ช้างทั้ง ๘ เชือก เป็นช้างที่มี

^{๑๗-๑๘} พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี

การนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ และโดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๔ การนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า ชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า ต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี

การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง



ตัวรูปพรรณของทางราชการที่ออกโดยนายทะเบียนท้องที่ จึงต้องสันนิษฐานว่าข้างทั้ง ๘ เชือก เป็นสัตว์พาหนะ ตามมาตรา ๔^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ เมื่อข้างทั้ง ๘ เชือก เป็นสัตว์พาหนะตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว จึงไม่เป็นสัตว์ป่า ตามนิยามในมาตรา ๔^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับแนวปฏิบัติในการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณข้างที่นายทะเบียนได้จดทะเบียนทำตัวรูปพรรณข้างให้กับข้างทั้ง ๘ เชือกดังกล่าวพบว่า ต้องให้เจ้าของสัตว์หรือตัวแทนพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน หรือพยาน นำสัตว์มาขอจดทะเบียน ตัวรูปพรรณจากนายทะเบียนท้องที่ จากนั้นนายทะเบียนท้องที่ที่จะตรวจสอบหรือสอบสวนว่า ได้ข้างมาด้วยความสุจริตหรือไม่ และต้องตรวจสอบคำหารูปพรรณของข้างทุกเชือก เมื่อตรวจสอบจนเห็นว่าเจ้าของข้างได้ข้างมาโดยสุจริต นายทะเบียนบันทึกรายละเอียดลงในทะเบียนและ ตันข้อตัวรูปพรรณข้างตาม ส.พ. ๕ ทั้งสองตอน ลงลายมือชื่อและประทับตราประจำตำแหน่ง ทั้งสองตอน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกระทรวงแล้วปิดแสตมป์ขึ้นทะเบียนสัตว์พาหนะ ที่ ส.พ. ๕ ตอนที่ ๒ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินค่าธรรมเนียม มอบ ส.พ. ๕ ตอนที่ ๒ ให้เจ้าของข้างเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน และนายทะเบียนเก็บตันข้อ ส.พ. ๕ ตอนที่ ๑ ไว้ เป็นหลักฐาน โดยข้างที่นำมาขอจดทะเบียนจะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปว่าได้มาอย่างไร ซึ่งจะต้อง สอบสวนเจ้าของหรือพยานจนได้ความว่าได้มาโดยสุจริต ส่วนการที่จะนำข้างที่จดทะเบียน ทำตัวรูปพรรณและมีการโอนกรรมสิทธิ์โดยถูกต้องออกนอกราชอาณาจักร ก็จะต้องมีการ ตรวจสอบตัวรูปพรรณกับข้างว่ามีคำหารูปพรรณตรงกันหรือไม่ กรณีจึงเห็นได้ว่า แนวปฏิบัติ ในการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณข้างโดยนายทะเบียนท้องที่มีขั้นตอนการสอบสวนการได้มา ของข้างที่น่าเชื่อถือได้ในเบื้องต้น และแม้การตรวจหาอัตลักษณ์ที่มาของข้างในระดับพันธุกรรม (DNA) จะเป็นการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ สามารถทำให้ทราบสถานะของข้าง อย่างชัดเจนและแก้ปัญหาการสวมตัวรูปพรรณข้างป่าเป็นข้างบ้านได้ โดยเริ่มมีการศึกษา ในสถาบันการศึกษาก็ตาม แต่เมื่อขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกพิจารณาดำเนินการเพื่อจัดส่งข้าง

^{๑๙} พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒

มาตรา ๔ “สัตว์พาหนะ” หมายความว่า ข้าง ม้า โค กระบือ สุนัข ซึ่งได้ทำหรือต้องทำตัวรูปพรรณตามพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๐} พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ “สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลงหรือแมง ซึ่งโดยสภาพ ธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำ และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทำตัวรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์พาหนะ ที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ



ทั้ง ๘ เชือก ไปประเทศออสเตรเลียนั้น ยังไม่มีระเบียบหรือกฎหมายใดรองรับวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณและเจ้าหน้าที่อื่นที่จะตรวจสอบประวัติของช้างเชือกนั้น ๆ อีกทั้งตามแบบตัวรูปพรรณช้าง (แบบ ส.พ. ๕) ทำระเบียบการสัตว์พาหนะพุทธศักราช ๒๕๕๒ มิได้กำหนดให้นายทะเบียนต้องระบุรหัสพันธุกรรม (DNA) ลงในตัวรูปพรรณกรณีจึงไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับการส่งช้างออกนอกราชอาณาจักรกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบทางพันธุกรรมของช้าง (DNA) ก่อนส่งออกแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อไม่ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนว่าตัวรูปพรรณของช้างทั้ง ๘ เชือก ไม่ถูกต้องอย่างไร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงที่ราชอาณาจักรไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำไว้กับรัฐบาลนิวซีแลนด์และนิวซีแลนด์แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย โดยไม่ตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) ของช้างทั้ง ๘ เชือก ก่อนส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

เมื่อช้างที่ส่งออกทั้ง ๘ เชือก ไม่ใช่สัตว์ป่าตามนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ การดำเนินการเพื่อส่งออกช้างทั้ง ๘ เชือก จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เนื่องจากช้างเอเชียเป็นสัตว์ในบัญชี ๑ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๖ และมีผลบังคับเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๒๖ การนำเข้าส่งออกย่อมต้องเป็นไปตามมาตรา ๓ แห่งอนุสัญญาดังกล่าว คือ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยนำพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาปรับใช้ในฐานะบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการส่งออกนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ช้างเอเชียเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมการนำเข้าและส่งออก ที่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายในการนำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้คำสั่งที่ ๑๒๑/๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตทั้งกรณีการส่งออกไปแสดงเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประเทศไทยและการส่งออกในกรณีอื่น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ เมื่อการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฯ เป็นการส่งออกช้างเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ในการจัดการสัตว์ที่ถูกจับขัง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนสัตว์



ประจำเขตภูมิภาค และร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงช้างเอเชียในราชอาณาจักรไทย กรณีจึงเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการพิจารณาอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ตามข้อ ๑๔^{๒๑} ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาคำขอและได้ออกใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (CITES) โดยออกใบอนุญาตส่งออกให้กับช้างจำนวน ๕ เชือก ไปสวนสัตว์ Taronga รัฐนิวเซาท์เวลส์ และใบอนุญาตส่งออกให้กับช้างจำนวน ๓ เชือก ไปสวนสัตว์ Melbourne รัฐวิกตอเรีย ทั้งนี้ CITES Management Authority ประเทศออสเตรเลีย ได้ออกใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit) ให้แล้ว จึงเห็นได้ว่า การส่งช้างออกไปประเทศออสเตรเลีย ได้มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (CITES) แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๙/๒๕๖๓)

๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การควบคุมมลพิษ

๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๐๒-๙๐๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๔-๕๙

๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๐๒-๙๐๔

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๕๒-๔๕๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๙-๖๕

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๕๓๗-๕๔๓

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๓๓๗-๓๔๒

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๓๖-๓๔๒

^{๒๑} ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๑๔ การส่งช้างออกไปในกรณีอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้



๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๔๑๔-๔๒๕

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๕-๗๒

๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๘๙๙-๙๐๔

๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๔๔๓-๔๕๑

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๔๐๕-๔๑๐

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๕๔๑-๕๔๙

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๗๓-๘๓

ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๓๙๑-๓๙๙

๔. ความรับผิดในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๙๐๗-๙๑๖

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๔๕๒-๔๕๓

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๓๙๕-๔๐๑ และหน้า ๔๑๔-๔๒๕

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๕๔๙-๕๕๗

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๘๓-๙๔

ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๓๙๙-๔๐๘

บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๒๑-๙๒๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๙๕-๑๐๒

๒. กรณีเกี่ยวกับยา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๑๘-๙๑๙

๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๑๗-๙๑๘

๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าและบริการที่ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้สองกรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ต้องมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และกรณีที่สอง การเข้าดำเนินคดีแทนผู้บริโภคได้นั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยรวมประกอบกันทั้งสองกรณีด้วย หากเพียงแต่มีการละเมิดสิทธิแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยรวม คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคย่อมมีอำนาจพิจารณาตามที่เห็นสมควรไม่เข้าดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิก็ได้ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินคดีเกี่ยวกับละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในอีกช่องทางหนึ่งเท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เข้าดำเนินคดีแพ่งแทนผู้ฟ้องคดีย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะนำคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลด้วยตนเองแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อรถยนต์จากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของบริษัท บ. จำกัด โดยบริษัทที่ขายแจ้งว่า เป็นรถที่ผลิตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่หลังจากใช้งานได้ประมาณสามวัน เกียร์รถยนต์



มีปัญหาเสียงดังและหลวม ต้องนำรถยนต์เข้าทำการแก้ไขที่บริษัท หลังจากนั้น รถยนต์มีปัญหาอื่น ๆ เช่น วิทยุ หลังกา อีกทั้งเกียร์มีปัญหาหลวมอีก ต่อมา ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดี ได้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่ บริษัท ร. จำกัด และทราบจากบริษัทดังกล่าวว่า รถยนต์ของผู้ฟ้องคดี เป็นรถยนต์รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมทั้งนำเอกสารให้ผู้ฟ้องคดีดูวันจดทะเบียน คือ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๙ เมื่อรถยนต์ซ่อมเสร็จแล้ว ผู้ฟ้องคดีพบว่า ใต้กระโปรงน้ำมันเบนซินมีวันที่ระบุ คือ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ต่อมา ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ไฟ SRS แสดงขึ้นที่หน้าปัดรถยนต์ ผู้ฟ้องคดีอ่านคู่มือรถยนต์พบว่า รถยนต์ต้องเปลี่ยนถุงลมภายใน ๑๕ ปี เพื่อความปลอดภัย คือ ต้องเปลี่ยนถุงลมอย่างช้าที่สุดภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น หากรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีผลิตในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จะต้องเปลี่ยนถุงลมในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การที่รถยนต์ต้องเปลี่ยนถุงลมเร็วขึ้น ๕ ปี ทำให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อว่ารถยนต์มีปัญหาหนัก เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่ผลิตในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า บริษัท บ. จำกัด หลอกลวงผู้ฟ้องคดีด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ดำเนินคดี กับบริษัท บ. จำกัด โดยขอให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้นำเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเสนอต่อคณะกรรมการ ไกล่เกลี่ยเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค (ชุดที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากคู่กรณีต่างยืนยันในสิทธิของตน จึงมีมติให้ยุติการไกล่เกลี่ยและให้ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมทำความเข้าใจเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองเรื่องราวร้องทุกข์ จากผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทั่วไปพิจารณาต่อไป ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณากลับกรองฯ มีความเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน เนื่องจากต้องการซื้อรถยนต์ใหม่ แต่บริษัทนั้นอะไหล่เก่ามาประกอบให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งห่างกันสามปี ทำให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อว่าได้รับความ ไม่ปลอดภัยจากการใช้รถและต้องนำรถเข้าศูนย์บริการซ่อมตลอด แม้รถคันดังกล่าวจะมีอายุ การใช้งานมาแล้วเจ็ดปี แต่ใช้งานมาเพียง ๑๗,๐๐๐ กิโลเมตร เท่านั้น ความเสียหายดังกล่าว เป็นความเสียหายด้านจิตใจที่ผู้ฟ้องคดีสามารถเรียกได้ โดยให้เป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณา ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคสมควรเข้าไปช่วยเหลือ ที่ประชุมจึงมีมติให้มอบหมาย เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีแพ่งแก่ บริษัท บ. จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจ แทนผู้ฟ้องคดี เพื่อบังคับให้บริษัทชดเชยค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณามอบหมายให้ พนักงานอัยการในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีแพ่งแก่บริษัทดังกล่าว แทนผู้ฟ้องคดี ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดี แต่สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือส่งคืนสำนวนคดีเรื่องดังกล่าว เพื่อขอให้ทบทวนมติของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ เสนอให้ยกเลิกมติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค



ดำเนินคดีแพ่งแก่บริษัท บ. จำกัด เนื่องจากข้อเท็จจริงยังไม่อาจฟังได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจกระทำละเมิดสิทธิผู้บริโภค เพราะรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นรถยนต์ใหม่ มิใช่เป็นรถที่ผลิตหรือประกอบในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่บ่งชี้ว่ารถยนต์คันดังกล่าวไม่มีความปลอดภัย อีกทั้ง รถยนต์ก็ได้รับการดูแลรักษาตามระยะทางการใช้งาน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ยกเลิกมติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีแพ่งแก่บริษัทดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การดำเนินคดีกับผู้ประกอบการธุรกิจการค้าและบริการที่ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค นั้น บทบัญญัติมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง^๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ประการสำคัญไว้สองกรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ต้องมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และกรณีที่สอง การเข้าดำเนินคดีแทนผู้บริโภคได้นั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภค โดยรวมประกอบกันทั้งสองกรณีด้วย หากเพียงแต่มีการละเมิดสิทธิแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยรวม คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคย่อมมีอำนาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร ไม่เข้าดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง^๒ ประกอบกับมาตรา ๓๙

^{๑-๒} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖

(๓) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้

(๔) ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการ

(๖) สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

(๗) ดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอตามมาตรา ๓๙

(๘) รับรองสมาคมตามมาตรา ๔๐

(๙) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าควรดำเนินการดำเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม



วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติไว้โดยชอบแล้ว ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวข้อเท็จจริงยังไม่อาจฟังได้ว่า บริษัท บ. จำกัด กระทำละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นรถยนต์ใหม่ มิใช่รถผลิตหรือ ประกอบในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ว่ารถยนต์คันดังกล่าวไม่มีความปลอดภัย และรถยนต์ก็ได้รับการดูแลรักษาตามระยะทางการใช้งาน ประกอบกับมติที่ให้ดำเนินคดีแพ่งแก่ บริษัทดังกล่าว ก็ไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี หากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อประโยชน์สาธารณะได้ นอกจากนี้ เรื่องร้องเรียนดังกล่าวสำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย คุ้มครองผู้บริโภคได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมที่มอบหมายให้ พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่งแทนผู้ฟ้องคดี โดยเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่อาจฟังได้ว่า บริษัท บ. จำกัด ละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจที่จะพิจารณาเพิกถอนมติตามที่เห็นสมควรได้ ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นองค์กร ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินคดีเกี่ยวกับละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในอีกช่องทางหนึ่ง เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่ดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวแทนผู้ฟ้องคดีย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิ ของผู้ฟ้องคดีที่จะนำคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลด้วยตนเองแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๐/๒๕๖๓)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ขอให้ตรวจสอบการโฆษณาขายห้องชุดของผู้ฟ้องคดีทางสื่อสิ่งพิมพ์ว่า โครงการอาคารชุด ดังกล่าวใช้ข้อความโฆษณาถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วผลปรากฏว่า ก่อนเปิดตัวโครงการอาคารชุดดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี ได้มีการลงโฆษณาโครงการทางสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีข้อความครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยระบุให้ลูกค้าที่มีความสนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิจองซื้อห้องชุดได้ และในวันเปิดตัวโครงการอาคารชุด ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำเอกสารลักษณะเป็นแฟ้มกระดาษ ปกแข็ง รวมถึงรายละเอียดของโครงการอาคารชุดทั้งหมด เรียกว่า Root Sheet โดยเอกสาร

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินคดีแพ่ง และคดีอาญาแก่ผู้กระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ ศาลทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีแจกให้กับบุคคลที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ย่อมเป็นผู้ที่ทราบล่วงหน้ามาก่อนจากสื่อโฆษณาที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์มาก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนเอกสาร Root Sheet ที่ผู้ฟ้องคดีแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการเลือกจองห้องชุดในวันงานเท่านั้น เอกสารดังกล่าวจึงเป็นเพียงเอกสารประกอบการจองซื้อห้องชุดซึ่งได้มีการโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์โดยมีข้อความที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว อีกทั้งในวันงานดังกล่าวแม้ผู้เข้าร่วมงานจะได้เลือกจองห้องชุดตามที่ตนต้องการแล้ว แต่ก็ต้องไปทำสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์กันต่อไป ดังนั้น เอกสาร Root Sheet ที่ผู้ฟ้องคดีแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานจึงมิใช่ข้อความโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดตาม (๖) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เอกสาร Root Sheet จึงมิใช่การใช้โฆษณาโดยใช้ข้อความซึ่งถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง และต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดโครงการดังกล่าว โดยมีระบุข้อความให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงในการโฆษณาครั้งต่อไป จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และทำโครงการอาคารชุดพักอาศัยชื่อ โครงการ น. ก่อนเปิดตัวโครงการอาคารชุดดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีการลงโฆษณาโครงการทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยระบุให้ลูกค้าที่มีความสนใจ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิจองซื้อห้องชุดได้ โดยในวันเปิดตัวโครงการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำเป็นเอกสารลักษณะเป็นแฟ้มกระดาดปกแข็ง รวมถึงรายละเอียดของโครงการอาคารชุดทั้งหมด เรียกว่า Root Sheet ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบการโฆษณาขายห้องชุดของผู้ฟ้องคดีทางสื่อสิ่งพิมพ์ว่าโครงการดังกล่าวใช้ข้อความโฆษณาถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงว่า เอกสาร Root Sheet เป็นเพียงแผนผังหรือแบบแปลนห้องชุดโดยสังเขปให้ลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อห้องชุดเท่านั้น มิใช่สื่อโฆษณา ส่วนการโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ของผู้ฟ้องคดี



ได้ระบุข้อความครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่าเอกสาร Root Sheet ที่ผู้ร้องเรียนได้รับจากผู้ฟ้องคดีเป็นการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดโดยมิได้ระบุข้อความตามที่กฎหมายกำหนดใน (๖) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ อันถือว่าเป็นการโฆษณาโดยใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง และต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดโครงการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนเปิดตัวโครงการอาคารชุด น. ผู้ฟ้องคดีได้มีการลงโฆษณาโครงการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ บ. และหนังสือพิมพ์ พ. โดยมีข้อความครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยระบุให้ลูกค้าที่มีความสนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิจองซื้อห้องชุดได้ และในวันเปิดตัวโครงการอาคารชุดผู้ฟ้องคดีได้จัดทำเอกสารลักษณะเป็นแฟ้มกระดากปกแข็ง รวมถึงรายละเอียดของโครงการอาคารชุดทั้งหมด เรียกว่า Root Sheet โดยเอกสารดังกล่าวผู้ฟ้องคดีแจกให้กับบุคคลที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ย่อมเป็นผู้ที่ทราบล่วงหน้ามาก่อนจากสื่อโฆษณาที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์มาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีข้อความครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวย่อมต้องทราบข้อความและรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เอกสาร Root Sheet แม้มีลักษณะเป็นการทำให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ หรือการกระทำอย่างใด ๆ ที่ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ ซึ่งถือเป็นข้อความ



ตามมาตรา ๓^๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่เอกสาร Root Sheet ที่ผู้ฟ้องคดีแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการเลือกจองห้องชุดในวันงานเท่านั้น เอกสารดังกล่าวจึงเป็นเพียงเอกสารประกอบการจองซื้อห้องชุดซึ่งได้มีการโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีข้อความที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว อีกทั้งในวันงานดังกล่าวแม้ผู้เข้าร่วมงานจะได้เลือกจองห้องชุดตามที่ตนต้องการแล้ว แต่ก็ต้องไปทำสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์กันต่อไป ดังนั้น เอกสาร Root Sheet ที่ผู้ฟ้องคดีแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานจึงมิใช่ข้อความโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดตาม (๖) (ก)^๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

^๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ข้อความ” หมายความว่ารวมถึงการกระทำที่ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระทำอย่างใด ๆ ที่ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

(๖) ข้อความโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(ก) ทางหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ โดยข้อความโฆษณาดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) ข้อความที่แสดงว่ายังไม่ได้รับหรือได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแล้ว

๒) เดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้างและที่กำหนดว่าจะก่อสร้างอาคารชุดแล้วเสร็จ

๓) ข้อความที่แสดงว่าจะไปจดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ

๔) ตำแหน่งที่ดิน เลขที่ของโฉนดที่ดิน จำนวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงการ และแผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุด

๕) ข้อความที่แสดงว่าที่ดินและอาคารชุดไม่มีหรือมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน บุคคล หรือนิติบุคคลใด

๖) จำนวนชั้นและจำนวนห้องชุดของอาคารชุดนั้น

๗) ข้อความที่แสดงว่าในอาคารชุดหลังเดียวกันมีห้องชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือสำนักงาน หรือที่อยู่อาศัยและสำนักงาน

๘) ข้อความที่แสดงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดมีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

๙) รายการและขนาดของทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินกลางในกรณีที่มีการโฆษณาว่าจะจัดให้มีทรัพย์สินส่วนบุคคลนอกห้องชุดหรือทรัพย์สินกลางนอกจากที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด รวมทั้งเดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้างหรือจัดหาและที่กำหนดว่าจะก่อสร้างหรือติดตั้งทรัพย์สินนั้นแล้วเสร็จ

๑๐) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจอาคารชุด และในกรณีที่นิติบุคคลต้องระบุทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว ชื่อกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล

๑๑) ข้อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็นภาพของจริงหรือภาพจำลองจากของจริงแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ เว้นแต่การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ จะไม่ระบุข้อความตาม ๗) ๘) และ ๙) ก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เอกสาร Root Sheet จึงมิใช่การโฆษณาโดยใช้ข้อความซึ่งถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง^๕ และต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด โครงการ น. โดยมีได้ระบุข้อความให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงในการโฆษณาครั้งต่อไป จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๕/๒๕๖๒)

๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๘-๑๒๑

^{๕-๖} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะต้องไม่ใช่ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ

ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

- (๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
- (๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม
- (๓) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
- (๔) ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
- (๕) ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ



บทที่ ๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การควบคุมอาคาร

๑.๑ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ

๑.๑.๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๕๖๓-๕๖๖

๑.๑.๒ เทศบัญญัติ

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๑๑-๔๑๔

๑.๒ ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ

การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่พิจารณาคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับคำขอตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีการขยายระยะเวลาการพิจารณาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการพิจารณาคำขอใบอนุญาตตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๘ ต่อเทศบาลตำบลแม่ใจ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขออนุญาตก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นตลาดสด บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม. ๔๔๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และได้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนอาคารโดยจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม ที่จอดรถ การจัดวางสิ่งของและที่รองรับขยะตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ไม่ได้พิจารณาสั่งการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเร่งรัดการพิจารณาถึงนายกเทศมนตรีตำบล

